

1500596-41.2020.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Teresa Cristina Cabral Santana

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2089447/2020 - 04º D.P. SANTO ANDRÉ, 10882941 - 04º D.P. SANTO ANDRÉ, 811/20/105 -

04º D.P. SANTO ANDRÉ, 2089447 - 04º D.P. SANTO ANDRÉ, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

2ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500596-41.2020.8.26.0540 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500596-41.2020.8.26.0540

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2089447/2020 - 04º D.P. SANTO ANDRÉ, 10882941 - 04º D.P. SANTO ANDRÉ, 811/20/105 -

04º D.P. SANTO ANDRÉ, 2089447 - 04º D.P. SANTO ANDRÉ, 811/20/105 - 04º D.P. SANTO ANDRÉ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WALDEIR DE MELLO DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Teresa Cristina Cabral Santana

WALDEIR DE MELLO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, teria, no dia 07 de abril de 2020, por volta das 17h30, Rua Luís de Camões, Vila Sacadura Cabral, nesta cidade e Comarca de Santo André, na companhia do adolescente Wyllyan Wallace Ferreira Da Luz, agindo em conluio e unidade de desígnios, traziam consigo e

guardavam, para entrega ao consumo de terceiros, 23 porções de maconha, com peso líquido de 174,22 gramas; 101 porções de cocaína, com peso líquido de 63,12 gramas; e 277 porções de cocaína na forma de crack, com peso líquido de 46,16 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias essas que se encontram aptas a causar dependência físico e psíquico.

O acusado foi preso em flagrante delito, sendo beneficiado com a liberdade provisória.

Recebida a denúncia, o acusado foi regularmente citado. Vieram aos autos as alegações preliminares, sendo acostado o laudo químico toxicológico.

Durante a instrução, tomaram-se os depoimentos de testemunhas arroladas pela acusação, sendo, após, o acusado interrogado.

Manifestaram-se as partes em alegações finais, requerendo o Ministério Público a condenação nos termos da inicial.

A defesa pugnou pela absolvição do acusado por insuficientes as provas produzidas à condenação ou por serem atípicos os fatos, requerendo, subsidiariamente, aplicação das penas no mínimo legal, com o direito de recorrer em liberdade, diminuição em razão da causa especial de aumento de pena e regime inicial menos gravoso.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

A ação penal não procede.

O acusado, em juízo, negou a prática do delito. Alegou que estava apenas de passagem, sendo envolvido indevidamente na prática do indevido comércio. O acusado alegou que estava em casa, com a mãe e com a testemunha José, e que saiu para ir à padaria quando foi indevidamente abordado.

Os policiais ouvidos alegaram que estavam em patrulhamento de rotina quando viram o acusado na companhia do menor. Alegaram que permaneceram observando o local, vendo quando se aproximavam pessoas com troca de objetos. Afirmaram que a droga estava toda no interior de uma bolsa que estava com o acusado. O dinheiro estava com o menor.

Afirmaram os policiais que ambos tentaram fugir, mas não conseguiram.

Segundo um dos policiais, a observação do local por feita por cerca de 10 minutos, se aproximando cerca de 3 pessoas para a troca. Um dos policiais afirmou ter ido até a residência do acusado, não sabendo explicar o motivo dessa ida.

O outro policial, afirmou que permaneceram observando o local por cerca de 4 a 5 minutos. Negou terem ido até a residência do acusado.

A testemunha Marli alegou que o acusado estava na companhia dela, na residência, momentos antes da chegada dos policiais. Afirmou que ele saiu para comprar pão e foi em seguida abordado. A abordagem foi feita pouco tempo após ele sair da residência. Os policiais foram até a residência, na companhia do acusado, pedindo os documentos dele. Saíram logo em seguida não explicando o motivo e sem levar os documentos.

A testemunha José afirmou que estava na residência do acusado arrumando a máquina. O acusado estava junto e ficou o tempo todo na residência. O acusado saiu para comprar pão e foi abordado pelos policiais. Logo depois que ele saiu foi abordado.

Este o conjunto probatório.

As alegações do acusado foram corroboradas pelo que disseram as testemunhas por ele arroladas: estava na residência dele, na companhia das testemunhas, saindo para ir à padaria, momento em que foi abordado. A abordagem dele foi feita logo depois de ter saído da residência, efetivando-se em tempo não suficiente à negociações que envolvem o comércio de drogas.

O local onde reside o acusado, segundo o que foi aferido nos autos, é um local em que há venda de drogas. Desta forma, o simples fato de sair da residência quando feita abordagem, pode ser suficiente envolvê-lo no indevido comércio que no local é praticado.

Os policiais apresentaram relatos contraditórios, os quais, à vista do que foi dito pelo acusado, corroborado pelas alegações das testemunhas por ele arroladas, não permitem atribuir a prática do delito. A dúvida deve ser interpretada em benefício do acusado, diante do princípio da presunção de inocência.

Os elementos postos, desta forma, não autorizam a condenação.

Cabível, por conseguinte, a absolvição.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia, para o fim de ABSOLVER o réu WALDEIR DE MELLO DOS SANTOS, qualificado nos autos, nos termos das disposições constantes no artigo 386 VII do Código de Processo Penal.

Réu beneficiário da gratuidade judiciária sendo, no mais, diante da solução de mérito adotada, incabível condenação ao pagamento de custas processuais.

P.R.I.C.

Santo André, 22 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA